

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3667/2532

บริษัท โรงเลื่อยจักร มูล ชัย จำกัด โจทก์
นาย สมบูรณ์ ไทย วัชรมาศ กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ป.รษฎากร มาตรา 8, มาตรา 71 (1)

คำฟ้องของโจทก์อ้างว่า เหตุที่โจทก์มิได้ส่งสมุดบัญชีและเอกสารตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินเพราะมีข้อขัดข้องยังไม่สามารถส่งให้ได้ การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าการส่งหมายเรียกให้โจทก์ส่งสมุดบัญชีและเอกสารเพื่อการตรวจสอบไต่สวนไม่ชอบ เพราะมิได้ส่งไปยังสถานที่ตั้งทำการหรือประกอบกิจการของโจทก์ ทั้งผู้เซ็นรับหมายเรียกก็มีใช้พนักงานของโจทก์ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลภาษีอากรกลาง ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ได้แจ้งการประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้ นิติบุคคล และภาษีการค้า โดยแจ้งว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกที่ให้นำบัญชีและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการค้าไปให้ทำการตรวจสอบ จำเลยที่ 2 จึงอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรมาตรา 71(1), 87, 87 ทวิ, 88 และ 89 ทวิ ประเมินให้โจทก์ชำระ

ภาษีดังกล่าว โจทก์มิได้ขัดขึ้นและไม่มีเจตนาที่จะไม่ส่งบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ไปให้โจทก์ โดยโจทก์ได้แจ้งข้อขัดข้อง และขอคัดส่งต่อจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 2 ก็ยินยอมแล้ว และภายหลังโจทก์ก็ได้ส่งบัญชีและเอกสารไปให้จำเลยที่ 1 เมื่อโจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ยังวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยดังกล่าวจำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดีหลายประการ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์เพียงประการเดียวว่าการส่งหมายเรียกให้โจทก์ส่งสมุดบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อการตรวจสอบได้สวนของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบ เพราะไม่ได้ส่งไปยังสถานที่ตั้งทำการหรือประกอบการของโจทก์ อีกทั้งนายฉัตรชัย สุคนธเมธีรัตน์ ก็ไม่ใช่พนักงานหรือกรรมการของบริษัทโจทก์ เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากรมาตรา 8 ข้อนี้ปรากฏว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องในเรื่องดังกล่าวไว้ โจทก์คงบรรยายฟ้องถึงเหตุผลที่เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) เพราะหลังจากโจทก์ได้รับหมายเรียกให้ส่งสมุดบัญชีและเอกสารไปให้จำเลยที่ 2 ตรวจสอบแล้ว แต่เนื่องจากโจทก์ต้องย้ายสำนักงานใหม่ และพนักงานบัญชีคนเดิมลาออก โจทก์จึงได้ขอคัดส่งสมุดบัญชีและเอกสารซึ่งจำเลยที่ 2 ก็อนุญาตให้คัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม โจทก์ก็ได้จัดการส่งให้จำเลยที่ 1 ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว และบรรยายฟ้องต่อไปว่าการใช้อำนาจดังกล่าวนั้น เจ้าพนักงานประเมินจะต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าโจทก์มีรายได้นอกเหนือจากรายการที่แจ้งเสียภาษี และเจ้าพนักงานประเมินจะต้องเปรียบเทียบรายได้ของโจทก์กับรายได้ของผู้ประกอบการชนิดหรือประเภทเดียวกับโจทก์ปัญหาตามข้ออุทธรณ์ของโจทก์ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลภาษีอากรกลาง และปัญหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องด้วยความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>